



PUTUSAN

Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, telah memutus perkara Terdakwa;

Nama : **SULISTIYANTO alias SULIS bin RAHAYU WIYONO;**

Tempat Lahir : Boyolali;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/17 Desember 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Dibal RT 04 RW 08, Kelurahan Dibal,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten
Boyolali/Perum Graha Mitra Abadi Blok B.10
RT 0 RW 0, Kelurahan Donohudan,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 dan kemudian ditanggguhkan penahanan pada tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024



1. Menyatakan Terdakwa SULISTIYANTO alias SULIS bin RAHAYU WIYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISTIYANTO alias SULIS bin RAHAYU WIYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harwinto, Saksi Tariman dan Saksi Dwi Riyanto melakukan penambangan mineral batuan berupa tanah uruk di wilayah Dusun Saudan, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sampai dengan Dusun Terek, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan peran berawal atas permintaan Saksi Harwinto, Terdakwa mempertemukan Saksi Dwi Riyanto dengan Saksi Harwinto, yang kemudian disepakati bahwa Saksi Dwi Riyanto yang mengelola kegiatan tambang. Terdakwa bersama dengan Saksi Harwinto dan Saksi Tariman meminta izin dari warga yang merupakan pemilik tanah di area penambangan selanjutnya dibuat surat kuasa pengelolaan lahan oleh Saksi Harwinto dan Saksi Tariman. Terdakwa bersama dengan Saksi Harwinto dan Saksi Tariman meminta izin kepada warga Dukuh Terek, Desa Jatiwukung, Kecamatan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024



Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar agar bersedia tanahnya dilewati truk-truk yang mengangkut hasil tambang dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ritase, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Pardi selaku salah satu pemilik tanah yang digunakan untuk pertambangan. Terdakwa membagikan uang kompensasi hasil keuntungan tambang kepada warga yang tanahnya dilalui kegiatan tambang setiap minggunya bersama-sama dengan Saksi Tariman. Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan hasil tambang sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya dan Terdakwa juga meminjamkan mobil Daihatsu Grandmax *pick up* miliknya yang sudah dimodifikasi untuk menyiram jalan area keluar masuk tambang agar jalan tidak berdebu dan mudah dilalui truk pengangkut hasil tambang;

- Bahwa penjualan tanah uruk yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan sistem jual lepas dengan pembeli membayar uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harwinto, Saksi Tariman dan Saksi Dwi Riyanto melakukan penambangan batuan jenis tanah uruk tersebut tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024



- Bahwa namun demikian, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan tidak sebanding dengan perbuatan dan peran Terdakwa tersebut. Pidana penjara dengan masa percobaan menurut hemat Majelis Hakim tidak menimbulkan efek jera kepada pelakunya padahal salah satu tujuan penjatuhan pidana sejatinya agar pelaku tindak pidana jera sehingga tidak mengulangi perbuatan itu di masa yang akan datang;
- Bahwa terdapat kewajiban *judex facti* untuk mempertimbangkan secara objektif, adil dan proporsional ketentuan Pasal 14a Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHP sebagai dasar memutuskan pidana penjara dengan masa percobaan bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam hal memutuskan pidana penjara dengan masa percobaan *judex facti* seharusnya memberikan pertimbangan apakah penerapan pidana penjara dengan masa percobaan dapat dilakukan pengawasan terhadap syarat umum atau syarat khusus yang diperjanjikan dalam amar putusan;
- Bahwa hal tersebut penting dipertimbangkan oleh *judex facti* agar supaya Terdakwa dapat diawasi dengan baik selama menjalani pidana penjara dengan masa percobaan guna mencegah dan menghindari jangan sampai terjadi Terdakwa melarikan diri atau telah melakukan atau mengulangi perbuatan pidana/delik, namun tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh kejaksaan atau pengadilan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* tidak tepat menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan terhadap Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 5 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/Pid.Sus/2023/PN krg tanggal 25 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidananya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR** tersebut;
- Memperbaiki Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 5 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN krg tanggal 25 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta
Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024